Судебный акт по делу № 88-1238/2026

PDF-копия официально опубликованного текста. Подготовлена dgi-pravo.ru для чтения. Это не электронный оригинал суда и не заверенная копия.

Суд: Второй кассационный суд общей юрисдикции

Официальный источник: https://2kas.sudrf.ru/modules.php?case_id=16927803&case_uid=31178df1-819f-4f10-94f2-2d2bc4c79e13&delo_id=2800001&name=sud_delo&name_op=case&new=2800001&srv_num=1

Дело № 88-1238/2026

Уникальный идентификатор дела 77RS0009-02-2024-013017-46

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

г. Москва

Резолютивная часть определения объявлена 22 января 2026 г.

Определение изготовлено в полном объёме 23 января 2026 г.

Судебная коллегия по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции в составе

председательствующего Анатийчук О.М.,

судей Патронова Р.В. и Куденко И.Е.

рассмотрела в открытом судебном заседании 22 января 2026 г. по кассационной жалобе Бобошко Марии Григорьевны, Бобошко Дмитрия Романовича, Бобошко Олега Романовича и Бобошко Романа Викторовича на решение Зюзинского районного суда города Москвы от 17 марта 2025 г. и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 8 сентября 2025 г.

гражданское дело № 2-731/2025 по иску Бобошко Марии Григорьевны, Бобошко Дмитрия Романовича, Бобошко Олега Романовича и Бобошко Романа Викторовича к акционерному обществу «Московский Метрополитен», Департаменту городского имущества города Москвы о признании нежилого помещения жилым, признании права пользования жилым помещением на основании договора социального найма,

Заслушав доклад судьи судебной коллегии по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции Патронова Р.В., выслушав объяснения истца Бобошко Р.В., представителя истцов Ивановой И.В., поддержавших доводы кассационной жалобы, представителя ответчика Нардышевой Т.В., возражавшей против удовлетворения жалобы,

Судебная коллегия по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции

установила:

истцы, уточнив исковые требования в порядке статьи 39 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, просили признать нежилое помещение XXXVIII, кадастровый номер

№

, расположенное по адресу:

<адрес>

, жилым на условиях договора социального найма, возложить на Департамент городского имущества города Москвы обязанность заключить с Бобошко М.Г. договор социального найма на квартиру № 38, расположенную по указанному адресу, с включением истцов в качестве членов семьи Бобошко М.Г., взыскать с ответчиков расходы по уплате государственной пошлины в размере 9 000 руб.

Требования мотивировали тем, что на основании ордера на право занятия жилого помещения в общежитии от 30 июня 1992 г. проживают в спорном жилом помещении, несут расходы по содержанию жилья. Считают, что ДГИ города Москвы незаконно отказывает в заключении договора социального найма на данную квартиру.

Решением Зюзинского районного суда города Москвы от 17 марта 2025 г., оставленным без изменения апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 8 сентября 2025 г., в удовлетворении исковых требований отказано.

В кассационной жалобе, поданной во Второй кассационный суд общей юрисдикции, представителем истцов Ивановой И.В., полномочия которой удостоверены надлежащим образом, ставится вопрос об отмене судебных постановлений как незаконных с принятием по делу нового решения об удовлетворении заявленного иска. В обоснование доводов кассационной жалобы её податель ссылается на неправильное применение судами норм материального права и неверное установление фактических обстоятельств дела. Приводит доводы, аналогичные ранее изложенным в апелляционной жалобе на решение суда первой инстанции. Считает, что, отказывая в иске, суды не учли, что между сторонами фактически сложились правоотношения о договоре социального найма. Истцы проживают в спорной квартире с 1985 года. На момент выдачи ордера Бобошко М.Г. состояла в трудовых отношениях с АОЗТ Союз «Метрострой», подтверждением чего являются представленные в материалы дела документы, надлежащей оценки которым судами дано не было. Не согласна с выводами судов о том, что спорное помещение не является жилым. Указывает, что суды не учли, что предоставление спорной комнаты имело место в период трудовых отношений Бобошко М.Г., истцы имеют постоянную регистрацию, оплачивают коммунальные услуги. Считают, что, проверяя законность принятого судом первой инстанции решения, суд апелляционной инстанции доводам апелляционной жалобы никакой оценки не дал.

В силу статьи 379? Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации кассационный суд общей юрисдикции проверяет законность судебных постановлений, принятых судами первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения и толкования норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного постановления, в пределах доводов, содержащихся в кассационных жалобе, представлении, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом.

На рассмотрение дела в судебное заседание суда кассационной инстанции истцы Бобошко Д.Р., Бобошко О.Р., Бобошко Р.В., представители ответчиков ДГИ города Москвы, представители третьих лиц АО «КСУМ», Правительства Москвы, ФГУП «Управление «Союзметроспецстрой» не явились. О времени и месте судебного заседания, назначенного на 22 января 2026 г., извещены надлежащим образом. При таких обстоятельствах, в соответствии с частью 5 статьи 379? Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия находит возможным рассмотрение дела в их отсутствие.

В силу статьи 379? Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для отмены или изменения судебных постановлений кассационным судом общей юрисдикции являются несоответствие выводов суда, содержащихся в обжалуемом судебном постановлении, фактическим обстоятельствам дела, установленным судами первой и апелляционной инстанций, нарушение либо неправильное применение норм материального права или норм процессуального права.

Выслушав объяснения истца Бобошко Р.В., представителя истцов Ивановой И.В., поддержавших доводы кассационной жалобы, представителя ответчика Нардышевой Т.В., возражавшей против удовлетворения жалобы, изучив материалы гражданского дела, обсудив доводы кассационной жалобы, проверив по правилам статьи 379? Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в пределах доводов, содержащихся в кассационной жалобе, законность принятых судебных актов, кассационный суд общей юрисдикции приходит к следующему.

Как установлено судом и следует из материалов дела, решением исполкома Моссовета от 30 ноября 1981 г. № 3380 строение по адресу:

<адрес>

, было передано в аренду Государственного строительства Московского метрополитена «Мосметрострой» для размещения строительно-монтажного управления № 5 и других служб «Мосметростроя», подтверждением чего является в ом числе ордер от 22 декабря 1981 г. № 033724, выданный отделом нежилых помещений Мосгорисполкома.

Решением Президиума Мосгорисполкома от 16 апреля 1982 г. «Мосметрострою» разрешено временно использовать здание под общежитие рабочих Серпуховского радиуса, в виде исключения, временно сроком на два года.

Приказом «Мосметростроя» от 16 сентября 1982 г. строение передано Коммунально-строительному управлению «Мосметростроя» (в настоящее время закрытое акционерное общество «КСУМ» (далее ЗАО «КСУМ»)), в оперативном управлении которого с 1994 года находится данное здание. ЗАО «КСУМ», являясь управляющей компанией, осуществляет содержание и эксплуатацию здания.

Решением исполкома Мосгорсовета от 30 ноября 1984 г.

<адрес>

был передан в аренду Государственному строительному предприятию Московского метрополитена для размещения строительно-монтажного управления № 5 и других служб «Мосметростроя».

Согласно письму от 20 мая 1987 г. Главтоннельметрострой просит выделить 50 койко-мест и лимит на прописку рабочих в 1987 году (временно для прописки работников), а также выделить Союхметроспецстрою 250 койко-мест на 1988-1990 гг.

Истцы проживают по адресу:

<адрес>

, где имеют постоянную регистрацию.

Данное помещение было предоставлено Бобошко М.Г. на состав семьи из 4-х человек: она, Бобошко Р.В., Бобошко Д.Р., Бобошко О.Р., на основании ордера на право занятия жилой площади в общежитии от 30 июня 1992 г. № 58, в связи с трудовыми отношениями в «Союзметроспецстрой».

Распоряжением Департамента муниципального жилья и жилищной политики Управления жилья Юго-Западного административного округа города Москвы от 16 апреля 2002 г. № 1020-РЭ семья истцов была принята на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий для предоставления жилого помещения по договору социального найма на общих основаниях.

19 января 2015 г. истец Бобошко М.Г. обратилась в ДГИ города Москвы с заявлением о заключении договора социального найма на занимаемое помещение, в удовлетворении которого было отказано со ссылкой на то обстоятельство, что дом, в котором проживает семья истцов, является нежилым.

30 апреля 2024 г. в связи с передачей земельного участка и расположенного на нём здания в собственность АО «Московский Метрострой», Бобошко М.Г. повторно обратилась в ДГИ города Москвы с заявлением о заключении договора социального найма на занимаемое помещение, по результатам рассмотрения которого в удовлетворении требований Бобошко М.Г. было повторно отказано.

Разрешая спор, суд первой инстанции, сославшись на положения статей 7, 17, 43, 47, 50, 51, 101, 109 Жилищного кодекса РСФСР, статью 94 Жилищного кодекса Российской Федерации, статью 5 Вводного закона и исходил из отсутствия правовых оснований для удовлетворения заявленного иска.

При этом суд указал на то, что на момент предоставления истцам спорной квартиры, Бобошко М.Г. в трудовых отношениях с Союзметроспецстрой не состояла, как и не являлись сотрудниками Мосметрострой на момент вынесения решения Президиума Мосгорисполкома 16 апреля 1982 г. Здание по адресу:

<адрес>

, являлось нежилым, сведений об отнесении его к общежитиям не имеется, как и отсутствуют сведения о переводе здания из нежилого в жилое.

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции и их правовым обоснованием.

Судебная коллегия по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции с данными выводами судов согласиться не может по следующим основаниям.

В силу пункта 1 статьи 60 Жилищного кодекса Российской Федерации по договору социального найма жилого помещения одна сторона – собственник жилого помещения государственного жилищного фонда или муниципального жилищного фонда либо управомоченное им лицо (наймодатель) обязуется передать другой стороне – гражданину (нанимателю) жилое помещение во владение и в пользование для проживания в нём на условиях, установленных настоящим Кодексом.

В соответствии со статьей 7 Федерального закона «О введение в действие Жилищного кодекса Российской Федерации» к отношениям по пользовании жилыми помещениями, которые находились в жилых домах, принадлежавших государственным или муниципальным предприятиям либо государственным или муниципальным учреждениям и использовавшихся в качестве общежитий, и переданы в ведение органов местного самоуправления, вне зависимости от даты передачи этих жилых помещений и от даты их предоставления гражданам на законных основаниях применяются нормы Жилищного кодекса Российской Федерации о договоре социального найма.

9 декабря 2012 г. постановлением Правительства Москвы № 743-ПП был утверждён Порядок заключения договоров социального найма жилого помещения на жилые помещения, использовавшиеся в качестве общежитий, переданных в собственность города Москвы.

Согласно указанному Порядку, порядок заключения договоров социального найма жилого помещения на жилые помещения, использовавшиеся в качестве общежитий, переданных в собственность города Москвы, определяет условия и процедуру заключения договоров социального найма жилого помещения на занимаемые гражданами жилые помещения, использовавшиеся в качестве общежитий, переданных в собственность города Москвы.

Заключение договоров социального найма жилого помещения на основании настоящего Порядка не является улучшением жилищных условий граждан.

В качестве заявителей выступают все граждане, указанные в финансовом лицевом счёте, не закрытом на дату подачи заявления, и которые зарегистрированы по месту жительства в жилом помещении, использовавшемся в качестве общежития, либо все граждане, указанные в финансовом лицевом счете, не закрытом на дату подачи заявления, и которые указаны в решениях (ордерах, договорах) уполномоченных органов исполнительной власти, организаций (предприятий) о предоставлении жилого помещения, использовавшегося в качестве общежития (далее – заявитель). В договор социального найма жилого помещения включаются все граждане, указанные в финансовом лицевом счете, не закрытом на дату подачи заявления, и которые зарегистрированы по месту жительства в жилом помещении, использовавшемся в качестве общежития, либо все граждане, указанные в финансовом лицевом счете, не закрытом на дату подачи заявления, и которые указаны в решениях (ордерах, договорах) уполномоченных органов исполнительной власти, организаций (предприятий) о предоставлении жилого помещения, использовавшегося в качестве общежития, а также несовершеннолетние граждане, не достигшие возраста 14 лет, зарегистрированные по месту жительства в жилом помещении, использовавшемся в качестве общежития.

Договоры социального найма жилого помещения заключаются с заявителями в соответствии с настоящим Порядком независимо от даты их вселения в жилые помещения, использовавшиеся в качестве общежития.

Вместе с тем, принимая решение об отказе в иске, суды приведённые требования закона не учли.

Суды оставили без внимания, что истцы были вселены в спорную квартиру на законном основании, подтверждением чего является представленный в материалы дела ордер на право занятия жилого помещения в общежитии от 30 июня 1992 г. № 58.

Стороны имеют постоянную регистрацию в данном жилом помещении, на Бобошко М.Г. был открыт финансовый лицевой счёт, на основании которого она несёт расходы по содержанию жилья, задолженности не имеет.

Полагая, что ордер является незаконным по мотиву того, что Бобошко М.Г. в трудовых отношениях Союзметроспецстрой не состояла, суды не дали оценку тому обстоятельству, что в период с 5 августа 1985 г. по 5 марта 1989 г. она работала в должности маляра, с 6 марта 1989 г. по 4 мая 1997 г. в должности вахтера Главтонельметрострой – Управление «Союзметроспецстрой», уволена 4 мая 1997 г. в связи с переводом в АОЗТ Союз «Метрострой», 5 мая 1997 г. была принята маляром по переводу из управления «Союзметроспецстрой». Аналогичные записи имеет Бобошко Р.В.

Указанные обстоятельства не были оценены судами, как и не было дано оценки выписке из протокола Президиума исполкома Московского городского Совета народных депутатов от 16 апреля 1982 г., согласно которой руководству Мосметростроя в порядке исключения разрешено использования под общежития дома № 15 корп.2 по Черноморскому бульвару в городе Москве, на что имелось согласие санэпидемстанции и исполкома.

Данные обстоятельства не были учтены судами, в то время как они являлись юридически значимыми исходя и предмета судебной проверки, в связи с чем судебные акты подлежат отмене, а дело направлению в суд первой инстанции на новое рассмотрение.

При новом рассмотрении суду следует учесть изложенное, правильно установить юридически значимые по делу обстоятельства, и исходя из установленных обстоятельств и представленных сторонами доказательств, с учётом приведённого правового регулирования постановить законное и обоснованное решение.

Руководствуясь статьями 379?, 3797, 390, 390? Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции

определила:

решение Зюзинского районного суда города Москвы от 17 марта 2025 г. и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 8 сентября 2025 г. отменить, направить гражданское дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции – Зюзинский районный суд города Москвы в ином составе суда.

Председательствующий

Судьи